

दिवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी
प्रथम वर्ग मुख्य परीक्षा - 2023



2023

C19

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक
BOOKLET NO.

20451

परीक्षा दि. 28/09/2024

Paper – II/ पेपर क्रमांक – II

Indian Penal Code, Evidence Act, Code of Criminal Procedure, SC and ST
(Prevention of Atrocities) Act, 1989, Protection of Civil Rights Act,
1955, Essay on Current Legal Topic

भारतीय दंड संहिता, पुरावा अधिनियम, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार
प्रतिबंध) कायदा, १९८९, नागरी हक्क संरक्षण कायदा, १९५५, वर्तमान कायदेशीर विषयावर निबंध

Time : 3 Hours

Max. Marks : 100

वेळ : 3 तास

कमाल गुण : 100

Note/सूचना :

- (1) Question Nos. 9 and 10 are compulsory.
प्रश्न क्रमांक 9 व 10 अनिवार्य आहेत.
- (2) Answer any six from the remaining questions.
उर्वरित प्रश्नांमधून कोणतेही सहा प्रश्न सोडवावेत.
- (3) Marks to each question are indicated by a figure in the margin on the right hand side.
प्रत्येक प्रश्नासमोरील उजव्या बाजूच्या समासातील अंक गुण दर्शवितात.
- (4) Wherever option has been given, only the required number of responses in the serial order attempted shall be assessed. Excess responses shall be ignored.
ज्या क्रमाने उमेदवाराने ऐच्छिक प्रश्न सोडविलेले असतील त्या क्रमाने अपेक्षित प्रश्नसंख्येइतक्या प्रश्नांची उत्तरे फक्त तपासली जातील व उर्वरित अतिरिक्त ठरणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे दुर्लक्षित केली जातील.
- (5) Do not reproduce any question. Write only question's number against the answer.
उत्तरपुस्तिकेमध्ये प्रश्न पुन्हा लिहू नयेत. फक्त प्रश्न क्रमांक नमूद करून उत्तर लिहावे.
- (6) "Other than cited cases, candidate should not write roll number, any names (including their own), signature, address or any indication of their identity anywhere inside the answer book otherwise he will be penalised."
"उदाहरणदाखल दिलेल्या प्रकरणांशिवाय उत्तरपुस्तिकेच्या आतील भागात कोठेही उमेदवाराने बैठक क्रमांक, स्वतःचे किंवा इतरांचे नाव, सही, पत्ता किंवा आपली ओळख देणारे चिन्ह नमूद करू नये अन्यथा तो शिक्षेस पात्र ठरेल."
- (7) English version of the question shall be authentic in case of any type of ambiguity.
कोणत्याही प्रकारच्या संदेहाच्या स्थितीत, इंग्रजी भाषांतर अधिकृत समजले जाईल.
- (8) All questions can be attempted only in one language either in English or in Marathi as per the option given in the application form.
उमेदवाराने अर्जांमध्ये दिलेल्या पर्यायानुसार सर्व प्रश्नांची उत्तरे इंग्रजी किंवा मराठी यापैकी एकाच भाषेत लिहिली पाहिजेत.
- (9) Candidates are expected to answer all the subquestions of a question together. If subquestion of a question is attempted elsewhere (after leaving a few pages or after attempting another question) the later subquestion shall be overlooked.
उमेदवाराने प्रत्येक प्रश्नातील उपप्रश्नांची उत्तरे एकत्र सोडवावयाची आहेत. प्रश्नातील एक उपप्रश्न एकीकडे व दुसरा दुसरीकडे (काही पृष्ठे सोडून वा अन्य प्रश्न सोडवून तदनंतर) सोडवल्यास, दुसरा उपप्रश्न दुर्लक्षित केला जाईल.

SEAL



1. Write short notes :

10

- (a) Complaint
- (b) Cognizable offence
- (c) Victim
- (d) Information in cognizable cases (F.I.R.)

संक्षिप्त टिपा लिहा :

- (अ) फिर्याद
- (ब) दखलपात्र गुन्हा
- (क) पीडित
- (ड) दखलपात्र खटल्याची खबर (एफ.आय.आर.)

2. Define any four :

10

- (a) Injury
- (b) Hurt
- (c) Grievous hurt
- (d) Wrongful gain and wrongful loss
- (e) Punishment

कोणत्याही चार व्याख्या (परिभाषा) लिहा :

- (अ) क्षती
- (ब) दुखापत
- (क) गंभीर दुखापत
- (ड) गैरलाभ आणि गैरहानी
- (इ) शिक्षा

3. State and discuss in brief the provisions pertaining to compensation provided in code of criminal procedure.

10

फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये प्रदान केलेल्या नुकसान भरपाईशी संबंधित तरतुद सांगा आणि त्यावर थोडक्यात चर्चा करा.



4. Define all :

10

- (a) Robbery
- (b) Theft
- (c) Criminal force
- (d) Common intention
- (e) Admission

सर्व व्याख्या (परिभाषा) लिहा :

- (अ) जबरी चोरी
- (ब) चोरी
- (क) फौजदारीपात्र बलप्रयोग
- (ड) समान हेतू
- (इ) कबुली

5. Discuss in brief the provision of trial of warrant cases by Magistrate including the cases instituted on police report and cases instituted otherwise than on police report. 10

पोलिस अहवालावरून दाखल आणि पोलिस अहवालाशिवाय दाखल केलेल्या न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोरील वारंट खटल्याची संपरिक्षेविषयी सविस्तर चर्चा करा.

6. Discuss in brief the presumption in respect of abetment of suicide by a married woman and presumption as to dowry death. 10

विवाहित महिलेस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्या संदर्भातील आणि हुंडाबळी संदर्भातील गृहीतकेची थोडक्यात चर्चा करा.

7. How electronic records may be proved ? 10

इलेक्ट्रॉनिक नोंदी (रेकॉर्ड्स) कसे सिद्ध केले जाऊ शकतात ?

8. (a) Define "Economic boycott" as defined by S.C. and S.T. (Prevention of Atrocities) Act, 1989. 5

(b) Whether the Probation of Offenders Act, 1958 is applicable to any person above the age of fourteen years who is found guilty under the Protection of Civil Rights Act, 1955 ? 5

(अ) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे "आर्थिक बहिष्कार" परिभाषित करा.

(ब) चौदा वर्षांवरील कोणताही व्यक्ति जो नागरी हक्क संरक्षण कायदा, 1955 खाली दोषी आढळलेला आहे त्यास प्रोबेशन ऑफ अफेन्डर्स ॲक्ट 1958 लागू आहे का ?



9. Write essay on **any one** of the following :

20

- (a) Impact of social media on Judiciary
- (b) Role of judges in speedy Justice delivery
- (c) Justice delayed is Justice denied

खालीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर निबंध लिहा :

- (अ) सामाजिक माध्यमांचा न्याय व्यवस्थेवरील प्रभाव
- (ब) तत्परतेने न्यायदान करण्यामध्ये न्यायाधीशांचे योगदान
- (क) विलंबाने न्याय म्हणजे न्याय नाकारणे

10. Write judgment on the following facts.

20

(Candidates shall write the facts in detail and write judgement based on their power of imagination for missing facts.)

'A' was present in house along with 'B' his 14 years son. 'C' all of sudden enters into the house along with stick and beat 'A'. On shouts of 'A', neighbour 'D' came running towards the house of 'A'. By seeing 'D' coming 'C' comes out of the house and runs away alongwith stick. Neighbour 'D' saw 'C' running away with stick by coming out from the house of 'A'.

At trial 'A' and his 14 years son 'B' stickup to their statements in court. Neighbour 'D' did not support prosecution and was declared hostile. But in cross-examination taken by public prosecutor for the state he admitted that he saw 'C' running away with stick.

Defence of accused is that of false implication on account of land dispute.

खालील तथ्यांच्या आधारे निकालपत्र लिहा.

(उमेदवारांनी सदर तथ्ये तपशीलवार लिहावीत व आवश्यक तिथे स्वतःच्या कल्पना शक्तीच्या आधारावर निकालपत्र लिहावे.)

'अ' हा त्याच्या घरात त्याचा 14 वर्षाचा मुलगा 'ब' सह हजर होता. 'क' हा अचानक काठीसह घरात घुसला आणि 'अ' ला मारहाण केली. 'अ' च्या आरडा-ओरड मुळे शेजारील 'ड', 'अ' च्या घराकडे धावत आला. 'ड' ला येताना पाहिल्यामुळे 'क' घराबाहेर आला आणि काठीसह पळून गेला. शेजारील 'ड' ने 'क' ला 'अ' च्या घरातून काठीसह पळताना पाहिले.

संपरीक्षेदरम्यान 'अ' आणि त्याचा 14 वर्षाचा मुलगा 'ब' आपल्या जबाबावर न्यायालयात ठाम राहिले. शेजारील 'ड' हा अभियोग पक्षाला सहाय्य करत नाही आणि त्याला फितूर घोषित केले. परंतु सरकार पक्षातर्फे सरकारी अभियोक्ता यांनी घेतलेल्या उलट तपासादरम्यान त्याने 'क' ला काठीसह पळताना पाहिल्याचे कबुल केले.

आरोपीचा बचाव आहे की, जमिनीच्या वादामुळे त्याला खोट्या गुन्ह्यात गोवण्यात आले आहे.